

Clase 4 — Publicidad

Sociedades Civiles y Comerciales • UBA • Curso intensivo 2026

Prof. Maximiliano Lucas Romei

Artículo 6 LGS

El Registro Público y el control de legalidad

El artículo 6 de la Ley General de Sociedades dispone que el juez o funcionario a cargo del Registro Público verificará el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales antes de ordenar la inscripción de la sociedad.

La norma asigna al Registro Público una función que excede la mera recepción de documentos: debe controlar que el acto constitutivo se ajuste al ordenamiento jurídico. Este control constituye uno de los mecanismos más importantes de tutela preventiva del derecho societario.

Texto del artículo 6

Artículo 6. El juez debe comprobar el cumplimiento de todos los requisitos legales y fiscales. En su caso dispondrá la toma de razón y la previa publicación que corresponda.

Ideas principales

- existe un control previo a la inscripción;
- dicho control comprende requisitos legales y fiscales;
- sólo superado ese examen procede la inscripción;
- la inscripción constituye el último paso del procedimiento constitutivo.

¿Cuál es la finalidad del artículo 6?

El control registral persigue diversos objetivos.

Protección de los socios

Evita la inscripción de contratos que presenten defectos esenciales.

Protección de terceros

Procura que quienes contraten con la sociedad puedan confiar en la regularidad del ente inscripto.

Protección del tráfico jurídico

Favorece la seguridad y previsibilidad de las relaciones comerciales.

En definitiva, el Registro Público actúa como un mecanismo de control preventivo de legalidad.

Naturaleza del control registral

La doctrina coincide en que el Registro Público no desarrolla una actividad meramente administrativa.

Su intervención supone un verdadero **control de legalidad**.

Debe verificar, entre otros aspectos:

- capacidad de los otorgantes;
- cumplimiento de los requisitos del artículo 11;
- adecuación al tipo societario elegido;
- cumplimiento de las normas imperativas de la LGS;
- observancia de los requisitos fiscales exigidos por la ley.

No se limita a archivar documentos.

Debe impedir la inscripción de actos contrarios al ordenamiento jurídico.

¿Control formal o control sustancial?

Esta constituye una de las principales discusiones doctrinarias.

Control formal

Se limita a verificar:

- autenticidad del instrumento;
- cumplimiento de las formalidades;
- documentación acompañada.

Control sustancial

Comprende además el examen del contenido del contrato.

Permite rechazar cláusulas incompatibles con normas imperativas de la Ley General de Sociedades.

La doctrina mayoritaria sostiene que el artículo 6 consagra un verdadero control de legalidad sustancial.

La posición de Ricardo Nissen

Nissen asigna especial importancia al control registral. Sostiene que constituye una herramienta esencial para:

- proteger a los terceros;
- prevenir el fraude societario;
- evitar la constitución de sociedades ficticias;
- controlar la adecuación del capital al objeto social;
- impedir la inscripción de cláusulas contrarias a la ley.

Desde esta perspectiva, el debilitamiento del control registral incrementa el riesgo de utilización abusiva de la personalidad jurídica.

Ideas para recordar

- ✓ El artículo 6 establece un control previo a la inscripción.
- ✓ El Registro Público ejerce un verdadero control de legalidad.
- ✓ La finalidad principal consiste en proteger a los socios, a los terceros y al tráfico jurídico.
- ✓ El control comprende tanto aspectos formales como el cumplimiento de normas imperativas de la Ley General de Sociedades.
- ✓ El Registro no juzga la conveniencia del negocio, sino únicamente su adecuación al ordenamiento jurídico.

Artículo 7 LGS

La inscripción registral

El artículo 7 regula la inscripción del acto constitutivo en el Registro Público.

La inscripción constituye el acto mediante el cual la sociedad accede al régimen de la sociedad regularmente constituida.

No debe confundirse con el nacimiento de la voluntad contractual ni con la existencia del negocio jurídico.

La inscripción cumple una función de publicidad y de regularización del ente frente a terceros.

Texto del artículo 7

Artículo 7. La sociedad sólo se considera regularmente constituida con su inscripción en el Registro Público.

La norma no afirma que la sociedad nazca con la inscripción. Lo que dispone es que **la regularidad** queda condicionada a la inscripción registral. Esta diferencia resulta fundamental para comprender el sistema instaurado por la Ley General de Sociedades y el Código Civil y Comercial.

¿Qué efectos produce la inscripción?

La inscripción cumple múltiples funciones.

Publicidad

Hace conocer la existencia de la sociedad al tráfico jurídico.

Oponibilidad

Permite hacer valer frente a terceros las estipulaciones sujetas a publicidad.

Regularidad

Incorpora a la sociedad al régimen propio del tipo elegido.

Seguridad jurídica

Genera confianza en quienes contratan con la sociedad.

Existencia, personalidad y regularidad

Son conceptos diferentes que no deben confundirse.

Concepto	Significado
Existencia	Nacimiento del negocio jurídico celebrado por los socios.
Personalidad jurídica	Reconocimiento de la sociedad como sujeto de derecho.
Regularidad	Situación derivada del cumplimiento de los requisitos legales e inscripción.

La inscripción produce regularidad.

No crea el consentimiento.

No crea el contrato.

¿La personalidad nace con la inscripción?

Durante muchos años existió una intensa discusión doctrinaria.

Luego de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, la cuestión perdió gran parte de su intensidad.

Actualmente la doctrina mayoritaria entiende que:

- la sociedad existe desde su constitución;
- posee personalidad jurídica;
- la inscripción determina su regularidad y la aplicación plena del régimen del tipo social elegido.

Esta interpretación armoniza el artículo 7 LGS con los artículos 2 LGS y 148 del Código Civil y Comercial.

La posición de Ricardo Nissen

Nissen destaca la importancia de la inscripción como presupuesto de la regularidad. Sin embargo, diferencia claramente:

- la existencia del contrato;
- la personalidad jurídica;
- la regularidad del ente.

Para el autor, la inscripción permite que la sociedad acceda plenamente al régimen previsto para el tipo adoptado, pero no agota la explicación sobre el nacimiento de la persona jurídica.

Consecuencias de la falta de inscripción

Si la sociedad no se inscribe:

- no accede al régimen de la sociedad regularmente constituida;
- queda sometida, en su caso, al régimen previsto por la Sección IV;
- ello no implica necesariamente la inexistencia del contrato ni de la organización creada por los socios.

La consecuencia ya no es la nulidad.

La consecuencia es la aplicación de un régimen jurídico diferente.

Ideas para recordar

- ✓ La inscripción produce la regularidad de la sociedad.
- ✓ La inscripción cumple funciones de publicidad y oponibilidad.
- ✓ Existencia, personalidad y regularidad son conceptos diferentes.
- ✓ La falta de inscripción no implica necesariamente la inexistencia de la sociedad.
- ✓ El artículo 7 constituye uno de los pilares del sistema registral de la Ley General de Sociedades.

Esquema integrador



Ideas centrales

- ✓ El contrato nace con el consentimiento.
- ✓ La sociedad adquiere personalidad jurídica.
- ✓ La inscripción confiere **regularidad** y publicidad.
- ✓ La inscripción permite acceder plenamente al régimen del tipo elegido.

Artículo 10 LGS

La publicidad de la constitución

La inscripción registral no agota el sistema de publicidad previsto por la Ley General de Sociedades.

El artículo 10 exige la publicación de un aviso en el diario de publicaciones legales.

Esta publicidad tiene por finalidad poner en conocimiento de la comunidad la constitución de una nueva sociedad y sus principales características.

Se trata de un mecanismo de tutela del tráfico jurídico y de protección de terceros.

Fundamento de la publicidad

La publicidad cumple una doble función.

Función informativa

Permite que cualquier interesado conozca:

- la existencia de la sociedad;
- su denominación;
- el domicilio;
- el objeto;
- el capital;
- los administradores.

Función de seguridad jurídica

Favorece la transparencia de las relaciones comerciales y reduce la incertidumbre en el tráfico.

La publicidad constituye un presupuesto indispensable para la oponibilidad de determinados actos societarios.

¿Qué debe publicarse?

El contenido del aviso se encuentra determinado por la Ley General de Sociedades.

Entre otros datos comprende:

- denominación social;
- domicilio;
- objeto;
- plazo de duración;
- capital social;
- integración del órgano de administración;
- representación legal.

La finalidad consiste en suministrar a los terceros la información esencial sobre la sociedad.

¿Por qué es necesaria la publicidad?

Las sociedades desarrollan su actividad frente a terceros.

Quienes contratan con ellas deben poder conocer:

- quién representa a la sociedad;
- cuál es su objeto;
- cuál es su domicilio;
- qué tipo societario adoptó.

La publicidad transforma esa información en conocimiento jurídicamente accesible para toda la comunidad.

Publicidad y oponibilidad

Existe una estrecha relación entre ambos conceptos.

La publicidad permite que determinadas situaciones jurídicas puedan hacerse valer frente a terceros.

Por ello suele afirmarse que:

No hay verdadera oponibilidad sin publicidad suficiente.

El sistema registral protege tanto a la sociedad como a quienes contratan con ella.

Ideas para recordar

- ✓ La publicidad complementa la inscripción registral.
- ✓ Su finalidad es proteger el tráfico jurídico.
- ✓ Permite a los terceros conocer la organización básica de la sociedad.
- ✓ Constituye un presupuesto esencial para la transparencia del mercado.
- ✓ La publicidad fortalece la seguridad jurídica y la confianza en las relaciones comerciales.

Inscripción y publicidad

Inscripción	Publicidad
Incorpora el acto al Registro Público.	Difunde la existencia de la sociedad.
Produce la regularidad prevista por el art. 7.	Hace accesible la información al público.
Tiene efectos jurídicos propios.	Favorece la oponibilidad y la seguridad del tráfico.
Se realiza ante el Registro Público.	Se realiza mediante el aviso legal correspondiente.

Aunque estrechamente vinculadas, inscripción y publicidad no son conceptos equivalentes.

Artículo 12 LGS

Modificaciones del contrato social

La vida de una sociedad no permanece inmutable.
Con el transcurso del tiempo pueden modificarse:

- la denominación;
- el domicilio;
- el objeto;
- el capital;
- la administración;
- el plazo de duración;
- cualquier otra cláusula del contrato.

El artículo 12 regula la eficacia de esas modificaciones frente a terceros.

Texto del artículo 12

Artículo 12. Las modificaciones no inscriptas regularmente obligan a los socios otorgantes. Son inoponibles a los terceros, salvo que éstos las conocieran.

La norma distingue claramente dos planos.

Relaciones internas

Las modificaciones producen efectos entre quienes las celebraron.

Relaciones externas

Frente a terceros sólo resultan oponibles cuando han sido debidamente inscriptas o cuando el tercero tenía conocimiento efectivo de ellas.

Fundamento del artículo 12

El sistema protege simultáneamente dos intereses.

La autonomía de la voluntad

Los socios quedan obligados por las modificaciones que celebran.

La seguridad del tráfico

Los terceros no pueden verse perjudicados por acuerdos internos que nunca fueron publicitados.

La inscripción cumple así una función de publicidad y protección de la buena fe.

Oponibilidad e inoponibilidad

La inscripción convierte la modificación en oponible frente a terceros.

Si la reforma no fue inscripta:

✓ obliga a los socios.

✗ no puede hacerse valer frente a terceros de buena fe.

La ley impide que la sociedad invoque acuerdos secretos para perjudicar a quienes contrataron confiando en la información registral.

El conocimiento del tercero

La inoponibilidad no es absoluta.

Si el tercero conocía efectivamente la modificación, la sociedad puede invocarla aun cuando no hubiera sido inscripta.

La carga de acreditar ese conocimiento corresponde a quien pretende hacer valer la modificación.

No basta una mera sospecha.

Debe demostrarse que el tercero conocía concretamente el contenido de la reforma.

Contrato original y modificaciones

Constitución	Modificaciones
Arts. 6 y 7 LGS	Art. 12 LGS
Requiere inscripción para la regularidad.	Requiere inscripción para su oponibilidad frente a terceros.
Da nacimiento a la sociedad regularmente constituida.	Altera el contenido del contrato ya existente.
Publicidad inicial.	Publicidad de los cambios posteriores.

La lógica es la misma:

Lo que debe ser conocido por los terceros debe ser debidamente publicitado.

Speaker notes